

1500341-13.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277481/2021 - DEL.POL.LEME, 20762435 - DEL.POL.LEME, 5562/21/807 - DEL.POL.LEME, 2277481 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Junio Alves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500341-13.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-13.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277481/2021 - DEL.POL.LEME, 20762435 - DEL.POL.LEME, 5562/21/807 - DEL.POL.LEME, 2277481 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Junio Alves Seleme

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

CARLOS JUNIO ALVES SELEME foi denunciado porque, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 15:55 horas, na Rua Francisco Anitelli n.º 277, Jardim Santa Marta, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 02 tijolos de maconha, pesando, aproximadamente, 990 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 28/29 e auto de constatação preliminar de fls. 32), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 150) e ofertou defesa prévia (fls. 133/138). A denúncia foi recebida (fls.92).

Nesta audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base em observância a quantidade de drogas, o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência do réu, a imposição de regime fechado para cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas, a redução da pena nos moldes do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), laudo químico-toxicológico (fls. 130/132), comprovante de depósito judicial (fls. 127) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que, efetuava patrulhamento, ao avisar o réu, que é conhecido dos meios policiais, ele passou a caminhar e segurava algo na cintura. Realizada abordagem e busca pessoal, foi encontrada droga, aparelho celular e dinheiro. O réu disse que tinha recebido a droga, iria fracionar e vender porque precisava pagar a pensão alimentícia de sua filha. Disse que já tinha abordado anteriormente, nunca teve problemas com o réu, não se recorda de acidente de trânsito na frente da casa do réu. O réu trajava calças e blusa, não estava frio, inicialmente, suspeitou que ele portasse arma de fogo.

No mesmo sentido os testemunhos do policial militar Guilherme Zuffo Veneroso. Disse que, em patrulhamento, avistou o réu, pessoa conhecida por envolvimento com tráfico de drogas, ao ver a viatura, o réu correu. O réu correndo e manteve as mãos junto a cintura, em busca pessoal, encontrou dois tabletes de maconha. O réu confessou que venderia drogas, na casa, possuía balança de precisão e rolo de filme plástico. Não tinha abordado o réu em data anterior.

O réu disse que tem 25 anos, é solteiro, tem 3 filhos (06, 05 e 02 anos), concluiu o ensino médio, trabalhador rural (registrado - colheita de laranja), auferia rendimentos de 1.200,00, ao mês, foi processado por tráfico de drogas. Disse que estava em um depósito de bebidas, foi abordado juntamente com 04 pessoas que não conhece, os demais foram liberados, foi colocado na viatura, os policiais se encaminharam para uma rua, o PM Jadson desembarcou e foi verificar o nome da rua. O PM Guilherme telefonou para alguém e pediu que essa pessoa fosse ao local para reconhecimento, mas esta pessoa não compareceu. Os policiais pediram que entregasse um revólver ou uma "casa-bomba", disse que nada possuía, os policiais lhe apresentaram os tijolos de maconha que já estavam na viatura e que lhe imputariam a responsabilidade pela droga. Afirmou que 3 semanas antes do fato discutiu com o PM Guilherme, houve um acidente de trânsito na frente da sua casa, discutiu com o policial, foi xingado e ofendeu o policial. Indagado, disse que sua ex-mulher é confeitadeira e ela usava balança para pesar ingredientes, se separaram, mas ela tinha comprada uma balança mais moderna e deixou na casa.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, ademais as circunstâncias do crime - variedade e fracionamento da droga, dinheiro de proveniência não demonstrada - indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, a quantidade de droga apreendida (990 gramas) foge aos padrões desta Comarca, motivo pelo qual exaspero a pena-base em 1/8; no mais, o réu ostenta antecedentes

criminais (fls. 120/123), de modo que exaspero a reprimenda em mais 1/8, perfazendo 1/4, e fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses e pagamento de 620 dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa.

Em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada no regime fechado.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu CARLOS JUNIO ALVES SELEME como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 720 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA